GESETZBLATT

FÜR BADEN-WÜRTTEMBERG

2026 Ausgegeben Stuttgart, Mittwoch, 14. Oktober 2026 **Nr. 83**

Verordnung des Verkehrsministeriums zur Änderung der Verordnung zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs

Vom 8. Oktober 2026

Es wird verordnet aufgrund von

1. § 15 Absatz 3 des Gesetzes über die Planung, Organisation und Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNVG) vom 8. Juni 1995 (GBl. S. 417), das zuletzt durch Gesetz vom 10. Februar 2026 (GBl. 2026 Nr. 24) geändert worden ist, im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen, dem Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus sowie dem Ministerium für Ländlichen Raum, Landwirtschaft und Heimat und

2. § 9 Absatz 8 Nummer 2 ÖPNVG:

Artikel 1

Die Verordnung zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs vom 25. Februar 2021 (GBl. S. 253), die zuletzt durch Verordnung vom 7. September 2025 (GBl. 2025 Nr. 87) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 20 wird folgender Teil 4 eingefügt:

„TEIL 4
Deutschlandticket

§ 21
Anwendung des Deutschlandtickets

(1) Die Aufgabenträger nach § 6 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 ÖPNVG sowie nach § 3 Absatz 1 Nummer 4 und Absatz 3 Nummer 4 des Gesetzes über die Errichtung des Verbands Region Stuttgart vom 7. Februar 1994 (GBl. S. 92), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 71, S. 8) geändert worden ist, stellen die Anwendung des Deutschlandtickets nach § 9 Absatz 1 des Regionalisierungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2395), das zuletzt durch Gesetz vom 25. November 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 287) geändert worden ist, zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 01.11.2026 in ihrem Zuständigkeitsgebiet sicher. Das Deutschlandticket gilt in allen Verkehrsträgern des öffentlichen Personennahverkehrs nach § 2 Absätze 1 und 2 ÖPNVG. Eine Einschränkung des Personenkreises von Fahrgästen, welche das Ticket erwerben und nutzen können, gibt es nicht.

(2) Soweit die Aufgabenträger nach Absatz 1 für Verkehrsleistungen nicht erlösverantwortlich sind, leiten sie Mittel zum Nachteilsausgleich an die das wirtschaftliche Risiko tragenden Verkehrsunternehmen gemäß der Richtlinie nach Absatz 3 Satz 2 und der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1), die durch Verordnung (EU) 2016/2338 (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 22) geändert worden ist, diskriminierungsfrei weiter. Die durch die Auferlegung erzielten wirtschaftlichen Vorteile sind bei der Festsetzung des Nachteilsausgleichs zu berücksichtigen und abzuführen. Das Verkehrsministerium wird nach zwei Abrechnungszyklen unter Einbeziehung der kommunalen Landesverbände eine Evaluation der Anwendung und der Auswirkungen der Regelung durchführen.

(3) Es sind alle Vorgaben hinsichtlich Preisgestaltung, Tarifbestimmungen, Einnahmeaufteilung und Abrechnung des Deutschlandtickets zu erfüllen. Die

Vorgaben werden in einer Verwaltungsvorschrift des Landes festgelegt. Vor dem Erlass der Richtlinie werden die Aufgabenträger mit einem angemessenen zeitlichen Vorlauf angehört.

(4) Die erlösverantwortlichen Stellen sind verpflichtet, an der bundesweit abgestimmten Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket teilzunehmen, die hierfür sowie für die Berechnung des Nachteilsausgleichs erforderlichen Daten bereitzustellen, bestehende Einnahmenansprüche vollumfänglich geltend zu machen und gegebenenfalls diese Ansprüche überschießende Einnahmen im Rahmen der Einnahmeaufteilung abzugeben. Es sind sämtliche Einnahmedaten aller Tariforganisationen zu melden. Die Meldung der Einnahmedaten an die Clearingstelle, die im Zusammenhang mit dem Vertrieb des Deutschlandtickets stehen, erfolgt bis zum 20. Kalendertag des Folgemonats. Die Meldung des Vertriebs aller übrigen Fahrausweise erfolgt bis zum 50. Kalendertag nach Ende eines Monats. Bei Fehlern oder Unvollständigkeiten sind die Meldungen von den Stellen nach Satz 1 unverzüglich zu korrigieren oder zu aktualisieren und der Clearingstelle zu melden.

(5) Soweit die Aufgabenträger nach Absatz 1 ihren Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 nicht nachkommen, können die Nachteilsausgleiche zurückgehalten und gekürzt werden.“

2. Der bisherige Teil 4 wird Teil 5.

3. Der bisherige § 21 wird § 22.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

Stuttgart, den 8. Oktober 2026

Razavi